

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 상 가설건축물 설치 허가 관련 업무 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 피대부자가 가설건축물의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건에 한정하여 설치를 허가¹⁾하되, 같은 조 제1항 제3호에 따라 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침²⁾」(이하 “지침”이라 한다)에 따르게 되어 있다.

1) 「국유재산법」, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」, 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침」 등에서는 설치 “허가”, “허용”, “승인” 등으로 혼용하여 사용함에 따라 본 감사결과보고서에서는 “허가”로 통일하여 사용함

2) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

지침 3-나-(2), (3)에 따르면 가설시설물 설치 허가 신청시 원상회복 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치하고 가설건축물 설치 허가 직후 제소 전 화해조서³⁾를 작성하도록 하되, 임대목적·기간 및 시설물의 종류를 감안하여 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정되는 경우에는 제소 전 화해 내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있다고 되어 있다.

또한, 요강 제26조에 따르면 가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 점검하여 허가내용과 일치 여부를 확인하도록 하고 있으며, 지침 4-다에 따르면 허가내용과 설치내용이 상이한 경우에는 계약해제 등 필요한 조치를 취하도록 되어 있다.

따라서, 대부중인 국유재산 상에 가설건축물 등의 설치를 허가하는 경우 향후 명도나 철거를 용이하게 하기 위해 이행보증금 예치, 제소 전 화해조서 작성 또는 공증각서를 징구(이하 “화해조서 작성 등”이라 한다) 해야 하며,

가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 실제 설치 내용을 확인하고 허가내용과 다른 경우에는 가설건축물을 철거하도록 하거나 대부계약을 해제하는 등 실제 재산현황에 부합하게 관리하여야 한다.

3) 「민사소송법」 제385조에 따라 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 작성하도록 되어 있으며, 화해내용에 계약기간 만료 또는 계약이 해제되거나 기존 허용한 시설물과 상이한 시설물을 설치한 경우 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설건축물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설건축물 철거 시 가설건축물 설치비 등 어떠한 명목의 금원을 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항을 포함하도록 되어 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 광주전남지역본부에서 대부중인 국유 재산에 가설건축물 설치를 허가한 총 51건⁴⁾에 대해 원상회복을 위한 사전 조치(이행보증금 예치, 화해조서 작성 또는 공증각서 징구), 가설건축물 설치 현황 점검 등에 대한 업무처리 실태를 점검한 결과

(1) 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 사전 조치 불철저

‘○○○○도 ○○시 ●●읍 ■■리 000-000(잡종지, 125㎡)’ 소재 국유 재산⁵⁾의 경우 2021. 12. 16. 피대부자인 ○○○에게 굴 박신장 용도로 가설건축물 설치 연장을 허가하였으나 허가일로부터 7개월이 지난 2022. 7. 8. 감사일 현재까지 제소 전 화해조서 작성을 하지 않고 있는 등

[표 9] 및 [별표 5] “가설건축물 원상회복을 위한 사전 조치 미실시 명세”와 같이 가설건축물 설치 허가시 화해조서 작성 등 원상회복을 위한 조치를 하지 않은 사례 21건이 확인되었다.

[표 9] 가설건축물 관련 원상회복을 위한 조치여부 현황

(단위 : 건, %)

업무 구분	설치허가 (A)=(B)+(C)	조치 여부		비 고(미실시율) (D)=(C)÷(A)
		실시(B)	미실시(C)	

“기재 생략”

4) 가설건축물 설치 허가 후 실제 설치하지 않은 것으로 확인된 11건을 제외함

5) 2012. 9. 21. ○○시로부터 인수함

(2) 가설건축물 설치 허가 후 현장 점검 불철저

또한, 2008. 1. 17. ○○시로부터 인수한 ‘○○도 ○○시 ○○면
 ■■■리 0000-0(답, 904㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 4. 16. 피대부자인
 ▲▲▲에게 농업용 창고 용도로 가설건축물 설치를 허가하였고,

2022. 2. 17. 실시한 국유재산 실태조사를 통해 가설건축물이 설치된
 사실을 인지하였음에도 감사일 현재까지 허가내용과 설치내용의 일치
 여부 확인을 위한 현장 점검을 하지 않는 등⁶⁾

[표 10] 및 [별표 6] “가설건축물 설치 허가 후 현장 점검 미실시
 명세”와 같이 국유재산 상에 가설건축물 설치를 허가하였으나 현장
 점검을 실시하지 않은 사례 21건이 확인되었다.⁷⁾

[표 10] 가설건축물 설치 후 현장점검 조치여부 현황

(단위 : 건, %)

업무 구분	설치허가 (A)=(B)+(C)	현장 점검 여부		비고(미실시율) (D)=(C)÷(A)
		실시(B)	미실시(C)	

“기재 생략”

6) 감사기간중인 '22. 7. 6.에 국유재산 현장 점검결과(컨테이너 2동 설치)를 보고한 상태임

7) 요강 제26조에 따르면 가설건축물 설치일로부터 1개월 이내에 현장 점검을 하도록 되어
 있는데도 현장 점검대상인 51건 중 가설건축물 설치 허가일부터 점검시까지 짧게는 약
 1개월, 길게는 약 19개월이 소요된 사례가 확인되었음. 다만, 현재 요강·지침 상에서는
 설치 허가 이후 피대부자가 실제 설치한 일자를 파악하기 어려운 등의 사유가 있어서
 점검기한 준수 여부에 대한 점검은 제외하였으며, ‘서울동부지역본부 종합감사 결과
 보고’(22. 7. 14., 감사실-2275호)를 통해 개선방안을 마련하도록 조치요구 하였음

[소관부점 의견] 광주전남지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 상에 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 조치 및 설치 후 현장 점검을 철저히 하겠다고 답변하는 한편, 화해조서 징구·관리 관련 국유BPM 기능 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.⁸⁾

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 국유재산 상에 가설건축물 설치를 허가 하면서 제소 전 화해 조서 작성을 하지 않은 21건에 대해 원상회복을 위한 조치⁹⁾를 하고 설치 후 현장 점검을 하지 않은 21건에 대해 현장 점검을 하도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.¹⁰⁾ (시정)

8) 화해조서 징구·관리 관련 국유BPM 기능 개선이 필요하다는 의견에 대해 타지역본부 종합감사에서도 유사한 내용이 확인되어 주무부서에 개선방안을 마련하도록 조치하였음을 별도 설명함

9) 이행보증금 예치 누락 사례 없음

10) 국유BPM 상 가설건축물 설치 관련 업무처리과정에서 담당자가 보증금(증권) 외에 화해 조서 작성여부를 관리하도록 하여 누락을 예방하는 기능은 '서울동부지역본부 종합감사 결과보고'(22. 7. 14., 감사실-2275호)를 통해 국유재산기획처에 이미 개선요구 하였으며, 현재 업무절차 상에서는 가설건축물 설치 이후 재산관리 담당자가 피대부자의 가설 건축물 설치일자를 파악할 수 없는 문제점에 대해 개선방안 마련을 요구하는 내용이 포함되어 있음

[별표 5]

가설건축물 원상회복을 위한 사전 조치 미실시 명세

(’22. 7. 8. 감사일 현재)

(단위 : 건)

순 번	소 재 지	피대부자 성명	설치 허가일	비고
--------	-------	------------	-----------	----

합 계 : 21건

“기재 생략”

[별표 6]

가설건축물 설치 허가 후 현장 점검 미 실시 명세

(’22. 7. 8. 감사일 현재)

(단위 : 건)

순 번	소 재 지	피대부자 성명	설치 허가일	비고
--------	-------	------------	-----------	----

합 계 : 21건*

“기재 생략”

* 감사자료 요청일(’22. 6. 16.) 이후부터 감사기간 동안 현장 점검을 완료한 재산 일부 포함